

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מיכל מרים וולדיגר

פ/25/575

הצעת חוק הפיקוח על מעונות (תיקון – תנאי כשירות לעובדי מעון), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 12 1. בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה–1965¹, בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) השר יקבע בתקנות הוראות בעניינים אלו:

(1) חובת הערכה פסיכולוגית על ידי פסיכולוג לעובדי מעונות כתנאי למתן רישיון לניהול מעון;

(2) חובת הערכה פסיכולוגית על ידי פסיכולוג, לעובדי מעונות, לבדיקת התאמתם לעבודה במעון, אחת לחמש שנים;

(3) חובת הכשרה מקצועית לעובדי מעונות לפני תחילת עבודתם במעון, כתנאי למתן רישיון לניהול מעון;

(4) חובת הכשרה מקצועית לעובדי מעונות, לאחר שישה חודשי עבודה במעון;

(5) תגמול לעובד שהשלים הכשרה כאמור בפסקה (4)."

דבריו הסבר

בשנים האחרונות נחשפים מקרים רבים של התעללויות קשות, חלקן אף בעלות אופי מיני, בחסרי ישע השוהים במעונות, על ידי הצוות האמון על השגחתם. ריבוי המקרים מעיד על כך שישנה בעיה מערכתית. התופעה העבריינית הזו מוסברת לא אחת באופיו הקשה והשוחק של המקצוע, ההשלכות הנפשיות שהוא יוצר, התגמול המועט שמקבלים מטפלים ועובדים, בעיית כוח האדם והעובדה כי לא קיימת דרישה מינימלית להתמחות בעבודה הזו קרי, היעדר סטנדרט.

כיום ההתמודדות החוקית עם פגיעה בחוסים כוללת שני אפיקים: פלילי ואזרחי. המישור הפלילי מעוגן בסימן ו'1 שבפרק י' לחוק העונשין, התשל"ז–1977 שעניינו פגיעה בקטינים ובחסרי ישע. הסנקציה האזרחית על פגיעה בחוסה קבועה בפרק ג' לחוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו–1966.

במישור הפלילי נקבע כי אדם העושה בקטין או בחסר ישע מעשה התעללות גופנית, נפשית או מינית – דינו שבע שנות מאסר, ואם המתעלל הוא מי שהיה אחראי על הקטין או חסר הישע – דינו תשע שנות מאסר.

¹ ס"ח התשכ"ה, עמ' 48.

במישור האזרחי, חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966 מעניק הגנה נוספת לאדם שאינו מסוגל לדאוג לצורכי חייו. אם עובד סוציאלי סבור כי שלומו הגופני או הנפשי של חוסה בגיר נפגע, או עלול להיפגע, פגיעה חמורה מהיעדר טיפול ראוי, וכי למניעת הסכנה יש צורך בהוראת בית משפט, רשאי הוא לבקש מבית המשפט לתת כל הוראה הנראית לו דרושה לשמירת שלומו הגופני או הנפשי של החוסה. סעיף 10 לחוק זה קובע שמירת דינים, כך שסמכויות בית המשפט לא נפגעות ומתן סנקציה לפי חוק זה אינו מונע ממנו להפעיל גם את סמכויות הענישה הפלילית.

ואולם, שני המישורים האלה תכליתם הרתעה וגמול באמצעות ענישה וסנקציות כלכליות. המחוקק לא מתעסק כלל במניעה. שיקול זה חשוב בייחוד כאשר עסקין בחסרי ישע – ביניהם פעוטות, מתמודדי נפש, אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית או עם אוטיזם, קשישים ותשושים – שמצבם הנפשי והמנטלי שברירי ממילא.

בחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות, התשס"א-2001, נאסרה העסקת מטפלים אשר הורשעו בעבירת מין, במקום שבו נמצאים בני אדם עם מוגבלות שכלית או התפתחותית או חסרי ישע, אך לא די בכך כדי להבטיח סטנדרטיזציה ביחס לעובדים עם חסרי ישע.

חוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965 מסדיר, בין היתר, את אופן קבלת הרישיון להפעלת מעון כהגדרתו בחוק ואת הפיקוח על מעונות, אך הוא אינו קובע דרישות לגבי הכשרתו המקצועית של העובד במעון או לאישיותו. לכן, למעשה, אין כל מניעה להעסיק עובדים במעון שמבחינת מבנה אישיותם והכשרתם המקצועית אינם מתאימים לשמש בתפקידים הכוללים אחריות וממשק יום יומי עם חסרי ישע.

הצעת חוק זו נועדה לקבוע חובה של הערכה פסיכולוגית על ידי פסיכולוג לכל עובדי המעון, כדי לבדוק את התאמתם לעבודה במעון.

כתנאי לקבלת רישיון למעון, יידרש העובד לעבור הכשרה מקצועית, המהווה גם היא סנף נוסף בתכנון איכות העובדים. הפעולות לפיתוח הון אנושי מקפלות בתוכן תהליכים במסגרתם נעשה חילוץ ושחרור של המיומנויות והמומחיות המקצועיות, אשר נועדו לשפר את היכולות של העובד על ידי נתינת כלים מקצועיים, בסיס ידע בתחום, שיתוף פעולה עם מומחי ידע ופיתוח ההון האנושי וסמכויות רחבות.

לכן מוצע כי השר יקבע בתקנות, הוראות לעניין הערכה של פסיכולוג, שיקבע אם העובד מתאים לעבודה במעון של חסרי ישע, הוראות לעניין הכשרה מקצועית טרם תחילת עבודתו של העובד במעון, והכשרה מקצועית נוספת לאחר חצי שנה, בגינה יקבל העובד תגמול לפי הוראות שיקבע השר. כמו כן, כל חמש שנים תעשה הערכה על ידי פסיכולוג כדי לבדוק אם העובד כשיר לעבוד בממשק עם חסרי ישע.

מטרתה של הצעה זו היא להסדיר את התנאים להעסקת הצוות העובד במעון, לשם הגנה על שלומם, על בטיחותם, על בריאותם הפיזית והנפשית, על זכויותיהם ועל כבודם של חסרי הישע השוהים במוסדות הללו ולשם הבטחת מתן תנאים נאותים וסביבה טיפולית הולמת תוך מילוי צורכיהם הפיזיים, הרגשיים, והחברתיים של השוהים במעון. הליך המיון הראשוני, הכשרה ראשונית ולאחר חצי שנה וכן התגמול שיינתן בעקבותיה יתנו תפוקה במישורין – התאמה וכלים מעשיים, וכן בעקיפין – יוקרה לפרופסיה.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל וולדיגר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3764/24).

הצעת החוק זהה לפ/3764/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)